

1502202-02.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022645/2022 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 22639952 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 270/22/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM,

2022645 - 98º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502202-02.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502202-02.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022645/2022 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 22639952 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 270/22/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM,

2022645 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLECIANO DE JESUS FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

CLECIANO DE JESUS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 21h50, em ocasião de calamidade pública, na Rua Hermenegildo Martini, 14 - cidade Ademar, nessa Cidade e Comarca de São Paulo-SP, qualificado às fls. 24, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 1

tablete de maconha (307g), 01 saco com diversos pedaços de maconha (720,4g), 522 papélotes de maconha (941,7g), 82 pedras de crack (41g), 172 eppendorf de cocaína (127,9g), 14 porções de haxixe (2,7g) e 40 frascos de lança perfume (1064ml), além de 04 galões contendo 67,5 litros de lança perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), fotografias de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisório (fls.15/20), e laudo toxicológico definitivo a ser juntado oportunamente.

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (fls. 71), o réu foi citado (fls. 135).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa, sendo o acusado interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) afastamento da agravante prevista no 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, eis que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexó de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, o que não ocorreu no caso em tela; c) reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, eis que presentes todos os requisitos para tanto, em especial considerando a primariedade do acusado; d) fixação de regime inicial aberto, em consonância com a decisão do Plenário do E. Supremo Tribunal Federal que declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90; e) substituição por pena restritiva de direito, consoante Resolução nº 52 de 2012 do Senado Federal. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão fls. 13/14, Laudo de constatação fls. 15/20 e Laudo químico toxicológico definitivo de fls. 126/129.

A autoria também é certa.

O réu, em seu interrogatório, negou que estivesse carregando a mochila com drogas. Disse que estava na casa de uma namorada e quando voltava viu policiais militares na viela. Entrou em um beco e os policiais o abordaram e falaram que estava com a droga. Veio do Estado da Bahia. Estava trabalhando com carroto.

No entanto, sua versão encontra-se divorciada dos demais elementos dos autos.

O policial militar Vinicius afirmou que estavam em patrulhamento e avistaram um indivíduo que tinha uma mochila, ele correu para dentro da viela. Dentro da mochila foram encontradas várias porções de drogas, dois celulares, dinheiro. As drogas pelo que se recorda se tratavam de maconha e bastante cocaína. Pelo que se recorda também tinha balança de precisão e pelo que se recorda estava tudo dentro da mochila. O réu foi o único que correu e negou que a droga lhe pertencia. Esse corredor bem estreito dava em um córrego. Havia galões próximo da abordagem. Ele estava sozinho no local.

O policial militar Carlos Alberto das Chagas afirmou que ao avistar os policiais o réu empreendeu fuga e adentrou a comunidade, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Adentraram na viela e conseguiram abordá-lo e na mochila que estava em seu poder (ele correu com a mochila nas costas), continha três celulares, balança digital, dinheiro, 180 eppendorfs de cocaína, 500 papélotes de maconha, um tablete grande de maconha, vários frascos pequenos de lança perfume. No local da abordagem existiam vários galões, uns 4, de 25 l, repletos de lança perfume.

A testemunha de defesa Tatiana Narciso dos Santos, ouvida em Juízo, nada acrescentou aos autos, eis que não presenciou a prisão do acusado.

Disse que é cunhada do réu. Afirmou que no dia dos fatos ele estava na casa de uma "ficante" no bairro conhecido como "Maria Luisa" e quando voltava para casa foi preso. Ficou sabendo que ele foi preso em um beco por tráfico de drogas. Ele fazia "bico" de carroto, que seu marido tinha arrumado para ele. Fazia uns três meses que ele estava em São Paulo.

Relevante apontar que nada há nos autos para se desacreditar da palavra dos policiais militares.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais militares.

Confira-se:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal nº 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

Fosse realmente dúbia ou mesmo frágil a prova e teriam as testemunhas milicianas divergido em pontos relevantes, sendo absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a trabalhar de maneira ilícita, ou seja, estariam a mentir, dando assim causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido.

Assim, estando os depoimentos dos policiais em consonância com o quanto narrado na fase inquisitiva, e não havendo nenhum elemento apto para se duvidar de sua palavra, ao contrário, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, assim como variedade (haxixe, maconha, lança perfume, crack), forma de acondicionamento (em embalagens individuais), assim como o local da apreensão (comunidade, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes) e circunstâncias da prisão (apreensão de dinheiro, balança de precisão, celulares), denotam, à toda evidência, que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Forçosa, destarte, a condenação do réu por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a grande quantidade de entorpecentes encontrados em poder do réu, que serviria para a entrega a inúmeros usuários de drogas, com grave violação do bem jurídico tutelado (saúde pública), autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tal circunstância excede o desvalor inerente ao tipo.

Deste modo, majoro a pena-base em 1/6, no que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Com relação à agravante pleiteada pelo Ministério Público, prevista no artigo 61, II, 'j', do Código Penal, observo que, em que pese o Estado brasileiro tenha decretado estado de calamidade pública em data anterior aos fatos narrados na inicial, em decorrência da pandemia da doença COVID-19, deve-se consignar que a natureza de tal calamidade em nada facilita, em princípio, a execução ocasional de todo e qualquer crime, não se vislumbrando a aplicação genérica da agravante em debate em toda e qualquer condenação criminal, exigindo-se um efetivo nexo causal entre a prática delitiva e a maior facilidade para a perpetração do delito, o que, no caso em tela não resultou demonstrado. O réu praticou o delito na via pública, pouco ou nada influenciando que o fato tenha ocorrido durante a pandemia, sendo forçoso admitir que não ficou delineado o nexo causal entre a pandemia de COVID-19 e o crime.

Nesse sentido:

"O Código Penal manda agravar a pena quando o agente se aproveita de especiais situações para a prática do crime, perpetrando-o em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou outra calamidade pública semelhante. Embora não tendo provocado tais situações, o agente se vale das facilidades que dela decorrem: dificuldades de

policiamento, menor cuidado da vítima etc. (DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JR, Roberto, DELMANTO, Fabio M. de Almeida. Código Penal Comentado. 9ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 271). (grifos nossos)".

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que as circunstâncias da prisão, notadamente a relevante e expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado (tablete de maconha (307g), 01 saco com diversos pedaços de maconha (720,4g), 522 papérolas de maconha (941,7g), 82 pedras de crack (41g), 172 eppendorf de cocaína (127,9g), 14 porções de haxixe (2,7g) e 40 frascos de lança perfume (1064ml), além de 04 galões contendo 67,5 litros de lança perfume), os quais demonstram que o réu estava envolvido com a atividade criminosa, estando tais circunstâncias em desconhecimento com o traficante ocasional e com o benefício do tráfico privilegiado. Ademais, em poder do réu havia duas balanças de precisão, comumente utilizadas por traficantes organizados e que precisam prestar contas para seus superiores, procedendo à divisão idêntica das porções, o que demonstra a existência de organização na pirâmide criminosa da qual ele faz parte.

Diante da pena aplicada e das desfavoráveis circunstâncias judiciais que ensejaram aumento da pena-base, e considerando a natureza hedionda do delito, fixo regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, única resposta penal suficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Por tais razões deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicar sursis.

O disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, em nada altera a escolha do regime, visto que o tempo de prisão processual representa parcela ínfima da pena a que o réu foi condenado.

Ausentes elementos quanto à condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR CLECIANO DE JESUS FERNANDES, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal, em regime inicial fechado.

O acusado não poderá apelar em liberdade porque, preso em flagrante, teve decretada e mantida a prisão preventiva durante todo o processo, inexistindo alteração nas circunstâncias que ensejaram a prisão cautelar, senão o término da instrução processual. Não se justifica, assim, que após a prolação de sentença condenatória, possa aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, revelando-se agora também necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Assim, mantida a necessidade de prisão cautelar, recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei, observada eventual gratuidade processual.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, caso tal providência já não tenha sido adotada. Expeça-se o necessário.

P.R.I.

São Paulo, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA